FORMULÁRIO 5 - SUSTENTAÇÃO ORAL

Carga horária: 2 horas

Aluno(a) Cesar VERSATTI

RA 046000-2022

Semestre 7

Turma

Data 09/10/2026

Tribunal/Órgão julgador TJSP 1ª Vara Cível/Câmara Direito Privado

Classe processual AGRAVO DE INSTRUMENTO/ IMPUGNAÇÃO Cumprimento Sentença

Processo anonimizado 1001409-24 2022 8260260

1. Tema jurídico

Delimite a controvérsia submetida a julgamento.

Definição da aplicabilidade dos limites [illegible] art 525 e art. 833 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Discussão sobre a ponderação entre [illegible] básica do devedor versus a efetividade do crédito executado. Flexibilização de penhora sobre verbas salariais proventos de aposento

2. Teses apresentadas

Sintetize os argumentos centrais da sustentação.

A garantia constitucional da dignidade da pessoa humana exige a observância do mínimo alimentar do executado. Inaplicabilidade de constrição automática sobre conta sem verificação prévia de saldo essencial à subsistência. Observância do precedente de modulação e proporcionalidade do processo de execução e menor sacrifício do devedor

3. Técnica argumentativa

Analise estrutura, clareza, uso de precedentes e resposta às questões.

A advogada apresentou sustentação firme dividindo a
exposição em três blocos fáticos e jurídicos.
Demonstrou profundo domínio dos julgados
recentes do STJ e do TJSP acerca do mínimo
existencial. Utilizou dados probatórios específicos
da subsistência da parte, rebatendo diretamente

4. Resultado ou andamento

Registre o resultado, quando disponível.

O recurso foi conhecido provido em parte pela turma
julgadora. Determinou-se a redução da contribuição
para preservar o percentual mínimo
sentenciado alimentar. Acórdão publicado

5. Aprendizados

Relacione a atividade à formação profissional.

Compreensão da aplicação prática dos princípios
processuais de proteção ao devedor, recursos
e satisfação do crédito. Observação da importância
da sustentação oral na ponderação de pontos dos
documentais de urgência pela magistrados

Declaração do estudante

Declaro que as informações apresentadas correspondem à atividade analisada, que preservei o sigilo e anonimizei dados pessoais ou funcionais sempre que necessário.

Local e data: 09 de outubro 2026

Assinatura do estudante:

Validação acadêmica

A assinatura abaixo possui finalidade exclusivamente acadêmica e não implica responsabilidade do professor pelos atos profissionais descritos.

Professor(a):

Assinatura:

Priscilla Versatti
OAB-SP 252.026

FORMULÁRIO 5 - SUSTENTAÇÃO ORAL

Carga horária: 2 horas

Aluno(a) César Versatti	**RA** 046000-2022
Semestre 8	**Turma**

Data 08 / 10 / 2026	**Tribunal/Órgão julgador** TRF 1ª Região - Turma Especializ. Direito Administrativo
Classe processual Processo Adm Disciplinar Agravo Instrumento	**Processo anonimizado** 0024865-26.2017.4.01.8000

1. Tema jurídico

Delimite a controvérsia submetida a julgamento.

Validade de Processo Administrativo Disciplinar e observância das garantias do Devido Processo Legal. Análise de legalidade na produção de provas e amplitude da ampla defesa e contraditório na esfera administrativa. Nulidade das sanções aplicadas sem estrita observância

2. Teses apresentadas

Sintetize os argumentos centrais da sustentação.

Violação do devido processo legal por cerceamento de defesa no indeferimento prova pericial indispensável. Inobservância a análise de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da penalidade. Inexistência de Decadência / Prescrição da punição administrativa pela extrapolação dos prazos legais

3. Técnica argumentativa

Analise estrutura, clareza, uso de precedentes e resposta às questões.

e desvio [illegible]. Estabelecendo a cronologia exata dos fatos e prazos do processo disciplinar. [illegible] [illegible] argumentativa que demonstra [illegible] com foco claro nas garantias da [illegible] comunicado e na legislação federal. Respondeu com precisão e síntese os apontes levantados pelos magistrados

4. Resultado ou andamento

Registre o resultado, quando disponível.

A Turma deu provimento ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa arguido. Anulou-se o ato punitivo administrativo determinando o reexame do ato [illegible] no órgão origem

5. Aprendizados

Relacione a atividade à formação profissional.

Compreensão da interferência e limites do Poder Judiciário no mérito e legalidade dos atos administrativos. Estudos sobre as formalidades essenciais do PAD e correta fundamentação do cerceamento de defesa. Aplicação da jurisprudência do STJ

Declaração do estudante

Declaro que as informações apresentadas correspondem à atividade analisada, que preservei o sigilo e anonimizei dados pessoais ou funcionais sempre que necessário.

Local e data: 08 de outubro de 2026

Assinatura do estudante:

Validação acadêmica

A assinatura abaixo possui finalidade exclusivamente acadêmica e não implica responsabilidade do professor pelos atos profissionais descritos.

Professor(a):

Assinatura:

Priscilla Ver[illegible]
OAB-SP 252.026

FORMULÁRIO 5 - SUSTENTAÇÃO ORAL

Carga horária: 2 horas

Aluno(a) CÉSAR VERSATTI	**RA** 046000-2022
Semestre 9	**Turma**

Data 27/09/26	**Tribunal/Órgão julgador** TRF
Classe processual Apelação	**Processo anonimizado** 003456-77.2022.8.260

1. Tema jurídico

Delimite a controvérsia submetida a julgamento

A controvérsia submetida a julgamento
perante o Tribunal de Justiça envolve
[illegible] sob justificativa de estado de
flagrância [illegible] [illegible] e [illegible]
de [illegible] diligência

2. Teses apresentadas

Sintetize os argumentos centrais da sustentação.

Pela Defesa: Sentença [illegible] [illegible]
oralmente e de forma de sentença
[illegible] do [illegible] [illegible]
Pela Acusação, Audiência [illegible] Procurados de
Justiça, defenderam a validade [illegible]
[illegible] a [illegible]

3. Técnica argumentativa

Analise estrutura, clareza, uso de precedentes e resposta às questões.

estaria independentemente de
autorização judicial e a consideração
de monitor [illegible] em [illegible] ou [illegible]
do monitoramento e a sujeição de
[illegible] [illegible] [illegible] não nos [illegible]
dimensões

4. Resultado ou andamento

Registre o resultado, quando disponível.

[illegible] [illegible] de [illegible] 1ª Câmara
de Direito Criminal por maioria
de votos deu provimento [illegible] e
declarou provas obtidas

5. Aprendizados

Relacione a atividade à formação profissional.

A jurisprudência passou de
julgamento e análise e sustentação
legal aprendemos que a importância
de [illegible] garantias
constitucionais [illegible] [illegible] [illegible]

Declaração do estudante

Declaro que as informações apresentadas correspondem à atividade analisada, que preservei o sigilo e anonimizei dados pessoais ou funcionais sempre que necessário.

Local e data: 27/09/2026

Assinatura do estudante: ____________________

Validação acadêmica

A assinatura abaixo possui finalidade exclusivamente acadêmica e não implica responsabilidade do professor pelos atos profissionais descritos.

Priscilla Versatti
OAB-SP 252.026

Professor(a): ____________________

Assinatura: ____________________

FORMULÁRIO 5 - SUSTENTAÇÃO ORAL

Carga horária: 2 horas

Aluno(a) César Versatti	**RA** 046000-2022
Semestre 10	**Turma**

Data 31/08/2026	**Tribunal/Órgão julgador** STJ - 3° T
Classe processual Recurso Especial REsp	**Processo anonimizado** 1.639.0XX-SP

1. Tema jurídico

Delimite a controvérsia submetida a julgamento.

A controvérsia consistiu em saber se cláusula compromissória arbitral prevista em contrato principal de abertura de crédito poderia ser estendida aos contratos de "Swap" coligados mesmo que estes não contivessem cláusula

2. Teses apresentadas

Sintetize os argumentos centrais da sustentação.

A Paranapanema sustentou que a cláusula compromissória do contrato de abertura de crédito não poderia ser automaticamente estendida aos contratos de "Swap" pois estes possuíam cláusula própria de eleição de foro não continham convenção arbitral expressa

3. Técnica argumentativa

Analise estrutura, clareza, uso de precedentes e resposta às questões.

Os bancos defenderam a existência de coligação contratual, argumentando que os contratos de swap estavam diretamente vinculados ao contrato principal integravam uma única operação econômica

4. Resultado ou andamento

Registre o resultado, quando disponível.

A 3 Terceira Turma do STJ por maioria negou provimento ao recurso especial da Paranapanema mantendo o entendimento de que a cláusula compromissória do contrato

5. Aprendizados

Relacione a atividade à formação profissional.

O caso demonstra a importância da interpretação conjunta dos contratos coligados e da análise da finalidade econômica da operação. Para a formação profissional evidencia que a existência ou ausência de um cláusula

Declaração do estudante

Declaro que as informações apresentadas correspondem à atividade analisada, que preservei o sigilo e anonimizei dados pessoais ou funcionais sempre que necessário.

Local e data: 31/08/2026

Assinatura do estudante:

Validação acadêmica

A assinatura abaixo possui finalidade exclusivamente acadêmica e não implica responsabilidade do professor pelos atos profissionais descritos.

Professor(a): ______________________________

Assinatura: ______________________________

Priscilla Versatti
OAB-SP 252.026